

특허요건		특허를 받을 수 있는 발명					특허를 받을 수 없는 발명	특허를 받을 수 있는 자	특허를 받을 수 있는 출원		
		발명의 성립성 (法 29①본문)	산업상 이용가능성(法 29①본문)	신규성 (法 29①각호)	진보성 (法 29②)	확대된 선출원 (法 29③④)	선출원주의 (法 36)	불특허발명 (法 32)	출원인 (法 25, 33, 44)	특허출원에 필요한 서류(法 42-42의3)	하나의 특허출원의 범위(法 45)
의의		자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서고도한 것	산업에서 실제 실시될 수 있는 발명	발명의 내용이 사회일반에 아직 알려지지 않은 것으로서 객관적 창작성이 있는 것	통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 발명할 수 없는 것	특허출원한발명이 그 특허출원일 전에 특허출원 또는 실용신안등록출원하여 그 특허출원 한 후에 출원 공개되거나 등록광고된다 큰 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일성이 있는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 선출원의 지위를 부여하는 것	동일한 발명에 대하여 2이상의 특허출원이 있는 경우 가장 먼저 출원한 자에게 발명을 허여하는 주의	공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명은 특허를 받을 수 없도록 규정	출원인이 되기 위해서는 i)일반적인 권리의 주체가 될 수 있는 능력인 권리능력이 있어야 하며, ii)권리능력이 있는 자라 하더라도 당해발명에 대한 권리의 주체가 될 수 있는 권리자격이 있어야 함	특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명의 공개를 전제로 하여 지식재산처에 대하여 특허를 받고자 하는 의사를 객관적으로 표시하는 행위를 말하며, 특허절차는 출원으로 부터시작됨	하나의 발명마다 하나의 특허출원을 원칙으로 하나 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 일 군의 발명에 대하여 하나의 특허출원으로 가능
내용		1.자연법칙 이용 2.기술적 사상 3.창작 4.고도	1.산업 2.이용가능성	1.공지 2.공언실시 3.반포된 간행물에 게재 4.전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능			1.이밀출원(法36①③) 2.동일출원(法36②③⑥) 3.선출원지위의 인정여부(法36④⑤)	1.공서양속에위반된 발명 2.공중 위생을 해칠 우려가 있는 발명	1.권리능력자 ①내국인 ②외국인(法25) 2.권리자격자 ①발명자, ②승계인, ③지식재산처직원 ④특허를 받을 수 있는 권리의 공유	1.종류 2.역할 3.기재방법	1.하나의 발명 하나의 출원 원칙 2.일 군의 발명 하나의 출원 보완
판단	주체적 기준	심사관, 심판관, 법관			1.심사관, 심판관, 법관 2.통상의 기술자 입장에서 판단	심사관, 심판관, 법관					
	객체적 범위	청구범위 중심으로 명세서·도면을 참작		공지기술(1개) vs. 청구범위	공지기술(1개이상) vs. 청구범위	다른 출원 최·명·도 vs. 그 출원의 청구범위	선출원청구범위 vs. 후출원청구범위	청구범위			청구범위
	범위	청구항마다(단, 특허여부결정은 출원단위)									독립항을 기준
시원기척		법규정×(실무상 출원시)		특허출원전		1.그 특허출원일전 다른 출원-역일주의(단, 동일자적용	출원일	특허여부 결정시			